

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 799/2535

บริษัทยางสยาม จำกัด

ผู้ร้อง

นายสนั่น ชาญกุล

ผู้คัดค้าน

บริษัทยางสยาม จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องนี้ เป็นการอุทธรณ์ในลักษณะข้อกฎหมายว่า ศาลนำ ข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ก็ดี ซึ่งเป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนในคำพิพากษาของศาลนี้เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54จึงไม่รับ

ผู้ร้องเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 51)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านด้วยการพักงานเป็นเวลา 7 วัน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 49)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้อุทธรณ์ของผู้ร้องจะอ้างบทกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 มาสนับสนุนแต่สาระสำคัญก็เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางว่า ผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้างให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนดในบริเวณบริษัทของผู้ร้องนั่นเอง ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว แม้อุทธรณ์ของผู้ร้องจะอ้างบทกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 มาสนับสนุนแต่สาระสำคัญก็เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางว่า ผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้างให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนดในบริเวณบริษัทของผู้ร้องนั่นเอง ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ